

0008053-53.2020.8.26.0071

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR FATO ANTERIOR, MAS COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. CONSIDERAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0008053-53.2020.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0008053-53.2020.8.26.0071

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2114359/2020 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 11326902 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-

BAURU, 7415/20/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2114359 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 7415/20/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

MARCELO ANTUNES MIRANDA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

Os acusados Rafael Henrique dos Santos e Wesley Gonçalves da Silva, qualificado nos autos, foram denunciados como incurso nos arts. 329, caput e 331 ambos do Código Penal.

Segundo a denúncia os acusados, no dia 10 de maio de 2020, por volta das 09h, na Rua Rosângela Vieira M. Carvalho, quadra 2, no Jardim Ivone, na cidade de Bauru, desacataram os policiais militares Douglas Mâncio Assis Soares e Marcelo Ribeiro de Carvalho, no exercício da função.

Ainda segundo a exordial, os acusados se opuseram à execução de ato legal, mediante violência aos policiais militares Douglas Mâncio Assis Soares e Marcelo Ribeiro de

Carvalho, que eram competentes para executar tal ato.

Boletim de ocorrência (fls. 14/17), auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), relatório policial final (fls. 27/29).

Os réus foram formalmente citados (fls. 88 e 90).

Na audiência de fls. 91/94 foi ouvido o policial Douglas Mancio Assis Soares. Na mesma ocasião o acusado Wesley Gonçalves da Silva aceitou a proposta de transação penal.

Durante a audiência de fls. 123/125 foi ofertada resposta à acusação no tocante ao acusado Rafael, quando foi recebida a denúncia.

No tocante ao acusado Marcelo Antunes Miranda foi declarada extinta a punibilidade, nos termos do art. 107, IV do Código Penal (fls. 162 e 165).

Na audiência em continuação de fls. 166/167 foi ouvido o policial Marcelo Ribeiro de Carvalho e interrogado o réu Rafael.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 171/175 pugnando, em suma, pelo improvimento da pretensão penal, absolvendo-se o acusado por ausência de provas.

Já a D. Defesa às fls. 178/185 pleiteou, em síntese, pela absolvição do acusado, por falha no arcabouço probatório.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade dos delitos está demonstrada pelo Boletim de ocorrência (fls. 14/17), auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), relatório policial final (fls. 27/29).

A autoria, de outra banda, restou indubitosa.

O policial Douglas Mancio Assis Soares, sob o manto do contraditório (mídia SAJ), disse que presenciaram um rapaz passando a droga, enquanto outro portava dinheiro. Afirmou que em razão da detenção do “traficante” populares se aproximaram. Informou que Rafael resistiu firmemente à abordagem, sendo que foram necessários de quatro a cinco policiais para algemá-lo. Esclareceu que Rafael chamava os policiais de “merda”, “filho da puta” e tudo mais. Mencionou que Rafael resistiu aos outros policiais, sendo que incitava os demais populares. Citou que perante o Delegado de Polícia, Rafael mencionou que não havia filmado a abordagem. Asseverou que várias pessoas hostilizavam a equipe (30 ou mais, inclusive, crianças com pedras). Disse que Rafael estava há cerca de quatro metros, e que ele xingou todas as equipes, inclusive as que chegaram posteriormente.

O policial Marcelo Ribeiro de Carvalho, sob os preceitos constitucionais (mídia SAJ) não se lembrou dos fatos, contudo, citou o depoimento anterior prestado perante a D. Autoridade Policial.

O acusado Rafael Henrique dos Santos sob o manto do contraditório (mídia SAJ), negou a prática delitiva. Disse que pegou seu celular para filmar a ação dos policiais, sendo que, por isso, foi agredido e algemado. Afirmou que alguns populares apareceram e jogaram pedras na viatura.

A versão do acusado em Juízo permanece solteira nos autos.

Com efeito, na fase policial (fls. 10), ele assim mencionou: “QUE NESTA MANHÃ FOI ATÉ A FAVELA DO JARDIM INOVE, LOCAL ONDE MORA SUA CUNHADA; QUE OUVIU UMA BRIGA GENERALIZADA NO LOCAL E SAIU PARA A RUA PARA VER O QUE ESTAVA ACONTECENDO; QUE VIU QUE EQUIPE DA POLÍCIA MILITAR ESTAVA SENDO AGREDIDA E OFENDIDA POR MORADORES DA FAVELA EM DECORRÊNCIA DE ABORDAGEM A USUÁRIO E TRAFICANTE DO LOCAL; QUE PEGOU SEU TELEFONE CELULAR E FINGIU QUE ESTAVA FILMANDO A AÇÃO POLICIAL E ACABOU XINGANDO OS POLICIAIS; QUE FOI CERCADO POR OUTROS POLICIAIS PARA QUE ENTREGASSE O TELEFONE E ACABOU SE EXALTANDO E PARTICIPANDO DA BRIGA; QUE ESTÁ ARREPENDIDO, ATÉ PORQUE NADA ESTAVA FILMANDO”.

O depoimento de um dos milicianos em Juízo encontra eco com o do colega de farda, prestado administrativamente.

Tais relatos constatarem que Rafael só foi abordado por ter xingado a equipe de policiais com as seguintes menções: “filhos da puta”, “policiais de merda”.

Depois, resistiu a prisão, sendo necessária a presença de 4 a 5 policiais unicamente para algemá-lo.

De outro lado, sequer a filmagem foi delineada.

O próprio acusado negou o fato na seara administrativa.

Depois, o policial Douglas, em Juízo, ao responder as perguntas do D. Defensor Público, elucidou que a gravação é bem-vinda, já que legitima a abordagem.

Portanto, nos termos do art. 385 do CPP, a condenação é medida que se impõe.

Nesse sentido:

Ementa: Apelação. Desacato e resistência. Arts. 331 e 329 do CP. Pleito absolutório. Improvido. Autoria bem comprovada por meio das palavras dos policiais-vítimas. Dosimetria da pena bem realizada. Regime aberto e substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos. Recurso improvido.

(TJSP, 7ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 1523761-83.2020.8.26.0228, relator Des. Reinaldo Cintra, julgado em 08/09/2022)

Neste contexto, impõe-se o decreto condenatório pelos delitos previstos nos arts. 329, caput e 331 ambos do Código Penal.

Passo à fixação da pena.

Desacato

De início, pela insuficiência não é possível a imposição da pena alternativa de multa.

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu possui antecedentes criminais (fls. 114/117).

É que, crime anterior (feito nº 1500139-75.2019), mas com trânsito posterior ao feito em análise serve como maus antecedentes.

Nesse sentido:

[...] 2. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior, diz respeito ao histórico do acusado e pode caracterizar maus antecedentes. [...] 5. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido, de ofício, para reduzir a pena-base, afastar a reincidência e redimensionar a pena final da paciente para 5 anos e 4 meses de reclusão, além de 13 dias-multa. (STJ, HC 145.443/DF, Rogério Schietti Cruz, 6ª T., DJe 10/11/2014)

Também:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR FATO ANTERIOR, MAS COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. CONSIDERAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem, de ofício.

II - Esta Corte tem entendimento reiterado de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado.

(Precedentes).

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(STJ, 5ª Turma, HC nº 424759-SP, relator ministro Felix Fischer, julgado em 13/03/2018).

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

Por fim, circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Deste modo, a pena deve ser exasperada em 1/6, perfazendo, ou seja, 7 (sete) meses de detenção.

Na intermediária, o acusado confessou o delito (ainda que somente na fase administrativa).

É a inteligência do item "4" da edição nº 29 da Ferramenta "Jurisprudência em

Teses" do Preclaro Superior Tribunal de Justiça: 4) Incide a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do CP na chamada confissão qualificada, hipótese em que o autor confessa a autoria do crime, embora alegando causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.

Portanto, a reprimenda retorna à base, qual seja, 6 (seis) meses de detenção.

Na derradeira, ausentes causas de aumento ou diminuição, pelo que a reprimenda é a definitiva.

Resistência

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu, como dito, é portador de maus antecedentes.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

Por fim, circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Deste modo, a pena deve ser exasperada em 1/6, perfazendo, 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Na intermediária, com a confissão, a pena retorna ao piso, qual seja, 2 (dois) meses de detenção.

Na derradeira, ausentes causas de aumento ou diminuição, pelo que a reprimenda é a definitiva.

Ainda que em espaço de tempo mínimo duas foram as ações.

Ou seja, o acusado ofendeu os policiais, e, após a abordagem, resistiu na tentativa em ser algemado.

Por isso, deve incidir a regra do art. 69 do Código Penal (concurso material), o que resulta na soma das penas, totalizando, 8 (oito) meses de detenção.

Fixo o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, "b" e §3º do Código Penal.

No aspecto:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. Artigo 331, do Código Penal. Recurso defensivo. Prova oral suficiente para embasar o juízo condenatório. Declarações dos agentes públicos firmes e coerentes, delas não se extraíndo mendacidade ou motivação menos legítima de incriminar falsamente o sentenciado. Dolo comprovado. Estado de embriaguez ou de ânimo exaltado que não descaracteriza o crime de desacato. Condenação bem lançada. Dosimetria da pena que não comporta alteração. Regime inicial semiaberto bem fixado. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP, 16ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 1500138-38.2022.8.26.0545, relator Des. Camargo Aranha Filho, julgado em 05/08/2022)

Os maus antecedentes impedem a substituição por restritivas, ou mesmo a aplicação do sursis, nos moldes dos arts. 44, III e 77, II todos do Código Penal

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal, e desta feita, CONDENO o réu RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes tipificado nos arts. 329 e 331 "caput" ambos do Código Penal.

O acusado respondeu ao feito em liberdade, e nesta condição deve permanecer, em razão da ausência dos pressupostos, fundamentos e requisitos da custódia cautelar, especialmente a contemporaneidade.

Nos termos do art. 201, §2º do CPP, comuniquem-se as vítimas sobre o teor desta sentença.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará

prescrita.

P.R.I.C.

Bauru, 20 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA